

מסורת הש"ס

(א) [וחלץ מִמֶּנּוּ, עו.], (ב) [שֶׁסָּעַר עַל־כֵּן בְּפִרְשֵׁיָיו], (ג) [כִּי־לֹא מִתְנַתֵּל, ד] [מִסּוּסְתַּתָּה דְמֵאִי פִי'ד], (ה) [תּוֹסֵף מִיר פִּי'אָ], (ו) גִּטְיִן סו., (ז) גִּי' שֶׁסִּדְרִית יֵב. כְּרִימּוֹת ה'; (ח) לַעֲלֵי קִטּוֹ, (ט) כִּי־רִבִּי יְהוּדָה, י] [נֶעֱדוּת פִּי' מִי'אָ], (כ) לַעֲלֵי פוֹ: כְּבוֹדוֹת מוֹ: שְׂבַת קִמְהָ, (ל) גִּטְיִן כג: [תּוֹסֵף שֶׁסִּפִּי', (מ) [וַעֲשֵׂה תוֹסֵף מִמְנוּת פֶּד. ד"ה שׁוּמְרֵי תוֹסֵף ב"מ נה. ד"ה לְשׁוּמְרֵי תוֹסֵף סוֹכָה לַעֲלֵי ד"ה גִּמְהָ], (ו) [וַעֲ תוֹסֵף סִתְּהִדְרִין מִד. ד"ה מִיִּישִׁינָן].

גליון הש"ס

גב' ואמר חבל על קולך של ב"א וכו'. ברי"ף איתא שיהו מהלכין לאנטוכיא: שם שהיו מהלכין בדרך ביתר. ברי"ף איתא לברכות של ביתר: שם הא קמ"ל דאי משתבחת סתבא וכו'. ע"י ערוּפִין דף ח ע"ב תוד"ס אמר רב הונא:

הגהות הב"ח

(א) בבשעה בגיטות כך מקובלגי מר"ג: (ב) שם אמר להם לכשתאם כפונדקית: (ג) רש"י ד"ה ונמתי לו אמרתי לו כי הדברים כאשר אמרת כל"ל ויבית הן נמחק: (ד) תוס' ד"ה של וכו' מן המוטה. י"ב ועיין כמה שכתבתי במנחות ר"פ כל קדנזת דף פד:

תלאת ריגלי. שהיו תלמידי חכמים נקצצים לשמוע דרשה הלכות פסח בפסח והיתה שואלת מהם. ובמשוצת הגאונים מלאמי כל הנך ריגלי דלמוראלי היינו יוס שמת צו אדם גדול קובעים אותו לכבודו ומדי שנה בשנה כשמגיע אותו יוס מתקצצים תלמידי חכמים מכל

סביביו ובאים על קצרו עם שאר העם להושיב ישיבה שם: **של עולה** **פן**. פירות נטיעה הן וישנם משובחים מפירות אילן זקן: **של עזיקה**. מפרדס מעוזק וגדר סביב לו לשומרו והיא שנת שביעית. וקשיא לי דמאי איסור יש כאן אם עבר זמן הביעור לא שגא מן המשומר ול"ש מן המופקר אסורים וקודם הזמן אלו ואלו מותרים: **לא אחר נלוס**. לאוסרם על כך אלא הלך אחר הרוב שזה משקר ולהשגיח מקחו נמכין וכן נטע רבעי להודיע שפירות נטיעה הן. וכמדומה לי דהאי עזיקה שם העיר שנאריך ישראל ופירותיה משובחים ואם היה עובד כוכבים זה בחוזה לאריך ומשגשם ואמר מעזיקה הבאתי אין חוששין לומר אמת דבריו ושמה לא נמעשרו ישראל מכרם לו אלא להשגיח מקחו. והכל נמיי לא נמכין עובד כוכבים זה אלא לאיים על זה שיקצור לו מספוא לזהמותיו: **חבל הפסד** ועגמת נפש הוא: **קולר**. חצורה: **לכרוס ביתר**. כשצאה ביתר צמזור: **ביתני' על פי צה קול** שמעו קול צועקת פלוני מת ולא ראו אדם כללנו: **גב' מאי קמ"ג** רבה בר שמואל דלצית הלל משיאין וינעבד כותייהו סתם מתני' נמיי הכי אמרה וממילא הלכתא היא כסתם משנה: **ציס שמאי היא**. ואין הלכה כאלוהי סתם: **שראו לו דמוס אדם**. מתחלה כשנעק: **צבואה דצבואה**. כל כלו: **לימדני יונסן שיא**. עד היה לו צקי צהן: **ודלמא לרה הוא**. שנשא אשה מתקוס אחר וצאה לקלקלה ולהכה לה: **נשעם הסכנה**. שאדם מסוכן כגון מי שהיה מושלך צבור ואמר כל שומע קולו יכתוב גט לאשתו כותבין ונותנין וסמכין עליה בכל דבריו שאומר אני הוא פלוני בן פלוני. והכל נמיי כשעת הסכנה דמיא שאם לא תאמין לזה לא תמלא אחר ותשז עגונה: **ביתני' ונומסי** לו. אמרתי לו: כן.

^(א) הן הדברים שאמרת שכולן חלוקין עליו: **משושם בגייסות**. שאיני יכול לילך אללם ולהעיד זה שמעתי: **גב' להציא אס גיטה**. ממדינת הים ואע"פ שגרייכס אנו למאמר פיה שתאמר צפני נכתב ונחתם דאפי' אדם כשר הביאו כריך לומר כן: **נשים שאמרו**. חמש נשים דפירקין דלעיל (ד' קיח). **נאמנוס להציא גיטה**. צפ"צ דגיטין (דף כג.): **ביתני' אמרו** לו. לרבי עקיבא מעשה צנני לוי כו': **נומים להס**. אמרה להם: **ולא תהא כהנה**. כלומר וכי לא תהא צת ישראל או כהנת מיוחסת נאמנת כפונדקית זו גרועה. ובגמ' מפרש מאי גריעותא: **אמר להס**. רבי עקיבא: **לכספסא הפונדקית** שהרי לא עליה סמכו אלא לפי תומה הסיחה והציאה להס מקלו ותרמילו: [ס"א **לכספסא כפונדקית נאמנת**. כלומר באותו ענין שהאמינו פונדקית היו נמיי שאר אשה נאמנת שהרי פונדקית להן ועל הסמינים סמכון: והא

האשה בתרא פרק ששה עשר יבמות

קכב.

של עזיקה. פי' צקונטרס מפרדס מעוזק ומשומר ושביעית הוא וקשה לו אי (משומר) קודם הביעור לעולם מותר ואין נראה לר"ת דהא צהדיא תניא צת"כ ואת ענבי מזריך לא תצזור מן המשומר אי אמה צוצר אצל אמה צוצר מן המופקר וא"ת דתניא צת"כ ובפרק הצית והעליה (צ"מ קיח).

שומרי ספיחים נוטלין שכן מתרומת הלשכה קרי כאן ממסקה ישראל מן המותר ^(י) לישראל ומשומר אסור לישראל כו' כדפי' ואר"י שלא היו שומרין אותו אלא מונעים רגלי צהמה משם ומודיעין לצני אדם שהם לצורך ומופקר נמיי לא שרי לצזור אלא ע"י שינוי ובצ"כ דקמיי מן המשומר אי אמה צוצר היינו אפי' על ידי שינוי ומן המופקר אמה צוצר היינו כלומר אוכלס:

דחזו ליה בבואה. צירושלמי רבי אחא בר חנינא צסס רבי חמא הדא דמימא צשדה אצל צעיר אפילו לא ראו צבואה של אדם והא תניין מי שהיה מושלך צבור ואמר מי ששומע קולו יכתוב גט לאשתו הכי אלו יכתבו ויתנו ואר"ר נתן והוא שראה צבואה של אדם אמר רבי צון מוסיקין מלויין צצורות כדרך שסס מלויין צשדות והא דאמר (מגילה ד' ג.) **י** אל יתן אדם שלום לחצרו צלילה דמיישין שמא עד הוא היינו צשדה דומיא דיהושע שהיה חוץ למחנה ישראל צירושלמי פליגי אמוראי צנמלא כחוצ צשטר מת פלוני או נהרג אס משיאין את אשתו: פונדקית

והשיאו את אשתו: **גב'** אמר רבה בר שמואל תנא ^(א) בית שמאי אומרים אין משיאין על פי בת קול וב"ה אומרים משיאין על פי בת קול מאי קמ"ל **מתני'** היא ^(א) הא קמ"ל דאי משתכחת סתמא דאין משיאין בית שמאי היא: והלכו ולא מצאו: ^(א) וידלמא שד הוה א"ר יהודה אמר רב שראו לו דמות אדם איניהו נמיי דמו דחזו ליה בבואה איניהו נמיי אית להו בבואה ^(א) דחזו ליה בבואה דבבואה ודלמא לדידהו אית להו בבואה דבבואה אמר רבי חנינא אמר לי יונתן שיאא בבואה אית להו בבואה דבבואה לית להו ודלמא צרה הואי תנא דבי רבי ישמעאל בשעת הסכנה כותבין ונותנין אף על פי שאין מביירין: **מתני'** ^(א) אמר רבי עקיבא כשירדתי לנהרדעא לעבר השנה מצאתי נחמיה איש בית דלי אמר לי שמעתי שאין משיאין את האשה בארץ ישראל על פי עד אחד אלא ^(א) יהודה בן בבא ונומיות לו כן הדברים אמר לי אמור להם משמי אתם יודעים שהמודינה משובשת בגייסות ^(א) מקובלני מר"ג הוקן שמשיאין את האשה על פי עד אחד וכשבאתי והרציתי הדברים לפני ר"ג. שמח לדרברי ואמר מצאנו חבר ^(א) לרבי יהודה בן בבא מתוך הדבר נוצר ר"ג שנהרגו הרוגים בתל ארזא והשיא ר"ג נשותיהן על פי עד אחד והוחזקו להיות ^(א) משיאין עד מפי עד עבד מפי אשה מפי שפחה ר' אליעזר ורבי יהושע אומרים אין משיאין את האשה על פי עד אחד ר' עקיבא אומר לא ע"פ אשה ולא על פי עבד ולא על פי שפחה ולא על פי קרובים: **גב'** וסבר רבי עקיבא ע"פ אשה לא והתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי עקיבא ^(א)אשה נאמנת להביא גיטה מק"ו ומה נשים שאמרו חכמים אין נאמנות לומר מת בעלה ^(א)נאמנות להביא גיטיהן זו שנאמנת לומר מת בעלה אינו דין שנאמנת להביא גיטה נשים שאמרו חכמים הוא דלא מהימני אשה בעלמא מהימנא לא קשיא כאן קודם שהחזיקו כאן לאחר שהחזיקו: **מתני'** אמרו לו מעשה בבני לוי שהלכו לצוער עיר התמרים וחלה אחד מהם והביאוהו בפונדק ובחזרתם אמרו לפונדקית איה חברנו נומית להם מת וקברתיו והשיאו את אשתו ולא תהא כהנת כפונדקית אמר ^(א) להו לכשתהא כפונדקית נאמנת הפונדקית הוציאה להם מקלו ותרמילו וספר תורה שהיה בידו: גב'

כפונדקית זו גרועה. ובגמ' מפרש מאי גריעותא: **אמר להס**. רבי עקיבא: **לכספסא הפונדקית נאמנת**. כלומר לכשימלא דבר זה אמת שהאמינו את הפונדקית שהרי לא עליה סמכו אלא לפי תומה הסיחה והציאה להס מקלו ותרמילו: [ס"א **לכספסא כפונדקית נאמנת**. כלומר באותו ענין שהאמינו פונדקית היו נמיי שאר אשה נאמנת שהרי פונדקית להן ועל הסמינים סמכון: והא

עין משפט נר מצוה

לג א מיי פי"ג מהל' גרושין הלי"ב סמג עשין ז טוש"ע אה"ע סי' ח סעיף ד':

לד ב ג מיי שם הל' יא והל' כו טוש"ע שם סעיף ח':

לה ד מיי שם הל' כב טוש"ע שם סעיף כב:

לו ה טוש"ע שם סעיף י':

לז ו מיי פי"ז מהל' גרושין הל' כב סמג

עשין כ טוש"ע שם סמג

קמב סעיף יג:

כ ט מיי שם הלכה ב

וסמג שם טוש"ע שם

סימן קמא סעי' נד:

מוסף רש"י

תלאת ריגלי. לשאל הלכה לחכמים הגאספס ברנל (וחזקין עו.). דחריף סבינא. לג פתוח לו בסנרא (עסח). איניהו נמיי דמו. פעמים שעושין עצמם צדמות אדם (גיטין סו. וסח: אידוורי אידוח). על פי עד אחד. שאמר לה מת בערך צמדינת הים (ברכות כו.).